



**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ - МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -
ЮГРЫ
«СОВЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

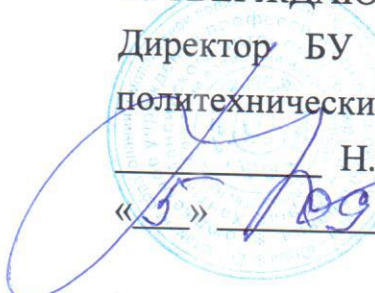
«СОГЛАСОВАНО»

Представитель руководства по
качеству

 Е.В.Шмидт/
«5» 09 2014г

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор БУ «Советский
политехнический колледж»

 Н.Н. Болдырева
«5» 09 2014г

**ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И
(ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

П-62-14

Введено в действие приказом № 104/1 от «5» 09 2014 г.

Версия 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
2CD4CE3624FE0B01BAD61571E8309986EEEF2C69
Владелец: Болдырева Надежда Николаевна
Действителен: с 12.01.2022 до 12.04.2023

г. Советский

2014г

СМК БУ «Советский политехнический колледж»
Система менеджмента качества
П-62-14 «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»

1. Назначение и область применения

Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является нормативным документом, регламентирующим порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между бюджетным учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж» (далее - колледж) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2. Нормативные документы

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464);
- Порядком и основаниями предоставления академического отпуска обучающимся утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 13 июня 2013 г. № 455;
- Устав БУ «Советский политехнический колледж».

П-62-14	Версия 02 от 05.09.14	Страница 2 из 9
<i>Запрещается несанкционированное копирование документа</i>		

СМК БУ «Советский политехнический колледж»		
Система менеджмента качества		
П-62-14 «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»		

3. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора колледжа о приеме (зачислении) лица на обучение.

2.2. В случае приема на обучение по основным образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц, изданию приказа директора колледжа о приеме лица на обучение в колледж, предшествует заключение договора об образовании.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) на обучение.

2.4. Прием на обучение в колледж проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

2.5. При приеме документов колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.6. Прием на обучение по основным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с письменного согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

П-62-14	Версия 02 от 05.09.14	Страница 3 из 9
<i>Запрещается несанкционированное копирование документа</i>		

СМК БУ «Советский политехнический колледж»		
Система менеджмента качества		
П-62-14 «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»		

2.7. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:

1) Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);

2) Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

2.9. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

2.10. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.

2.11. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

П-62-14	Версия 02 от 05.09.14	Страница 4 из 9
<i>Запрещается несанкционированное копирование документа</i>		

СМК БУ «Советский политехнический колледж»		
Система менеджмента качества		
П-62-14 «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»		

3. Приостановления образовательных отношений

3.1. Приостановление образовательных отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) может быть на основании невозможности освоения обучающимися образовательной программы в колледже, по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам.

3.2. Приостановление отношений оформляется в виде Академического отпуска на период времени, не превышающий одного года.

3.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз.

3.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии).

3.1. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором колледжа в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом директора колледжа.

П-62-14	Версия 02 от 05.09.14	Страница 5 из 9
<i>Запрещается несанкционированное копирование документа</i>		

СМК БУ «Советский политехнический колледж»
Система менеджмента качества
П-62-14 «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»

3.2. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в организации по договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.

3.3. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного в заявлении периода. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании заявления обучающегося и приказа директора колледжа.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из колледжа:

- 1) в связи с получением образования (завершением обучения);
- 2) досрочно на основании, установленные пунктом 4.2. данного раздела.

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из колледжа по следующим причинам:

➤ по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

П-62-14	Версия 02 от 05.09.14	Страница 6 из 9
<i>Запрещается несанкционированное копирование документа</i>		

СМК БУ «Советский политехнический колледж»
Система менеджмента качества
П-62-14 «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»

➤ по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по основной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;

➤ по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в случае ликвидации колледжа.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора колледжа об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора колледжа об отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа, регулирующие образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из колледжа.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учебная часть в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении.

П-62-14	Версия 02 от 05.09.14	Страница 7 из 9
<i>Запрещается несанкционированное копирование документа</i>		

СМК БУ «Советский политехнический колледж»		
Система менеджмента качества		
П-62-14 «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»		

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа прекращаются с даты его отчисления.

4.7. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося является личное заявление с указанием причины: перемена места жительства; переход в другое учебное заведение; состояние здоровья; нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии; в связи тяжелым материальным положением и др. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней после подачи обучающимся заявления.

4.8. Отчисление обучающихся по инициативе колледжа во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком невозможно.

5. Восстановление образовательных отношений

5.1. Лицо, отчисленное из колледжа по его инициативе до завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в колледж в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

5.2. Порядок и условия восстановления в колледже обучающегося, отчисленного по инициативе колледжа, определяются локальным нормативным актом.

6. Изменение образовательных отношений

П-62-14	Версия 02 от 05.09.14	Страница 8 из 9
<i>Запрещается несанкционированное копирование документа</i>		

СМК БУ «Советский политехнический колледж»
Система менеджмента качества
П-62-14 «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и колледжа.

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе колледжа.

6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ колледжа. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

«СОГЛАСОВАНО»

Юрисконсульт БУ «Советский политехнический колледж»

 Д.В. Азанов

ПРИНЯТО

на педагогическом совете

« 5 » 09 2014 г.

Протокол № 1

П-62-14	Версия 02 от 05.09.14	Страница 9 из 9
Запрещается несанкционированное копирование документа		